

지적사항

(4)

공정위 조사자료 유출 및 입찰접수 부적정

정직 - FAK

【사건 경위】

- '23년 공급감사 중에 CCTV 업체간 부당공동행위(담합) 적발, 공정위 신고('23.8월)
- 신고담당자는 공정위 조사자료를 피조사업체에 유출(공정위 담합조사 중 발견)
- 피조사업체는 유출된 자료를 바탕으로 대응방안 강구로(증거인멸 등) 조사방해 초래
- 입찰차가 아닌 피조사업체가 입찰서류를 대리 제출한 사실 확인
 - ※ 신고담당자 조사결과 금품 수수 정황은 발견되지 않음

【현황 및 근거】

- 「한국가스공사법」 제10조(비밀누설 금지 등)에 임직원은 직무상 비밀 누설이 금지됨
 - ※ 벌칙조항: 2년이하 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금(동법 제19조)
- 「개인정보보호법」 제17조(개인정보의 제공)에 따라 정보주체의 동의를 받지 않은 개인 정보의 제3자 제공이 금지됨 ※ 벌칙조항: 5년이하 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금(동법 제71조)
- 「정보통신망법」 제49조(비밀 등의 보호)에 정보통신망을 통해 타인의 비밀 누설이 금지됨
 - ※ 벌칙조항: 5년이하 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금(동법 제71조)
- 사규 「정보공개 운영지침」 제7조(비공개 대상 정보)에 감사 관련 사항은 비공개 정보(「보안업무규정」 상 대외비)에 해당되며, 제19조(지침 위반시 조치사항)에 징계에 해당됨
- 「KOGAS 임직원 행동강령」 제13조의4(중요정보 유출금지)에 직무수행 중 취득한 중요 정보를 사전 승인 없이 제3자에게 누설 시 제24조(징계)에 따라 징계에 해당하며,
 - 제15조의4(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지)에 신고자가 제3자의 이익을 위한 접수 지연행위는 금지사항
 - 제18조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 임직원은 입찰과정 업무를 공정하고 투명하게 수행해야 하며 위반 시 「국가계약법」에 따라 입찰을 취소해야 함
- 「물품구매입찰유의서」 제7조(입찰참가)에 입찰참가자가 당해 임직원임을 확인해야 하며, 제11조(입찰의 무효)에 따라 입찰대리인이 아닌 자와 2인 이상을 대리한 입찰은 무효

【문제점】

① (비밀엄수 의무 위반) 공정위 조사자료 유출로 담합조사 방해 초래

- 신고담당자가 직무상 비밀인 공정위 조사자료를 피조사업체에 유출
- 확인서, 처분요구서, 문답형 확인서, 이메일 수발신 내역 등 개인정보(미동의)를 포함한 감사자료 유출(이메일) 및 공정위 조사경과 누설(구두)

※ 대법원 판례(2021도11924): 정부, 공무소, 국민이 객관적·일반적 입장에서 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항도 직무상 비밀에 해당

② (공정위 조사협조 태만) 공정위 제출기한을 경과하여 자료제출

- 공정위의 독촉(11회 이상)에도 제출기한(9.7)을 경과하여 제출(9.27) 했음에도 답변자료 미흡

③ (입찰서류 접수과정 부적정) CCTV 입찰서류 접수 과정에서 입찰참가자 미확인

- 입찰자(들러리 업체)가 아닌 담합 주관 업체가 입찰서류 대리제출(경비동 보관), 계약담당자는 입찰참가자 확인 없이 수령

【조치할 사항】

- ▶ 공정위 담합업체 조사자료 유출로 비밀엄수의무를 위반하고, 공정위 조사 고의 방해 및 입찰접수 직무를 태만히 한 관련자 징계(정직)